



DIA 24 • TRILHA TITÃ • AULA 6/6

DPPM

TEORIA GERAL DOS RECURSOS MILITARES

CPPM ARTS. 510-515 • LEGITIMIDADE • INTERESSE • FUNGIBILIDADE • EFEITOS • ADMISSIBILIDADE • RESE • APELAÇÃO

MÉTODO TITÃ



QUESTÕES REAIS IDENTIFICADAS + TREINO AUTORAL • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MAPA DA AULA

O que você precisa dominar

Leitura orientada para prova de CFO: conceito, literalidade, distinção, exceção e aplicação.

1. Recurso e sua função no processo penal militar - Impugnação voluntária dentro da mesma relação processual para obter reforma, invalidação, integração ou esclarecimento.
2. Pressupostos objetivos e subjetivos - Cabimento, adequação, tempestividade, forma, legitimidade e interesse.
3. Desistência do MP e fungibilidade - Arts. 512 e 514 são duas linhas de lei seca que rendem item.
4. Devolutivo, suspensivo e extensivo - Nem todo recurso suspende; o efeito depende de previsão legal.
5. RESE, apelação e embargos: conexão sem antecipar aulas específicas - Teoria geral serve para localizar o recurso correto antes de decorar hipóteses/prazos.

QUESTÕES: 12 itens • 3 reais identificadas • demais autorais/Treino Titã.

MÉTODO DE PROVA Antes de decorar prazo específico, faça o filtro geral dos arts. 510-515: cabimento, legitimidade/interesse, forma de interposição, impossibilidade de desistência pelo MP, fungibilidade sem má-fé e efeito extensivo.

REGRA DE OURO Recurso é voluntário para a parte legitimada, mas o MP que interpõe não pode desistir. Fungibilidade no CPPM é expressa e depende de ausência de má-fé; efeito extensivo só alcança corrêu quando o fundamento não é exclusivamente pessoal.

CONCEITO

Recurso e sua função no processo penal militar

Impugnação voluntária dentro da mesma relação processual para obter reforma, invalidação, integração ou esclarecimento.

Natureza. Recurso é meio de impugnação de decisão judicial antes de estabilização definitiva, previsto em lei. Não se confunde com ação autônoma de impugnação, como revisão criminal.

Finalidade. Permite reexame de decisão por órgão competente, com alcance definido pelo recurso e pelas matérias cognoscíveis de ofício.

Princípios. Voluntariedade, taxatividade/cabimento, dialeticidade, vedação de reformatio in pejus quando só a defesa recorre, fungibilidade nas hipóteses legais e extensão favorável não pessoal a corréus compõem o raciocínio geral.

CPPM art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor, as partes podem interpor recurso em sentido estrito e apelação, sem prejuízo de outros mecanismos previstos ao longo do Código para decisões de tribunais.

EXEMPLO Revisão criminal não é “recurso tardio”; é ação autônoma com pressupostos próprios. O nome do instrumento importa para competência e procedimento.

BIZU 95+ RECURSO = mesma relação processual; AÇÃO AUTÔNOMA = nova relação impugnativa.

PEGADINHA Chamar revisão criminal de recurso e aplicar prazos/efeitos da apelação.

Q01 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • STM • Analista Judiciário - Execução de Mandados • 2011 • Q90607 (item condensado)

No concurso de agentes, o efeito extensivo do recurso interposto por um corréu aproveita aos demais qualquer que seja o fundamento, inclusive quando exclusivamente pessoal.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Pressupostos objetivos e subjetivos

Cabimento, adequação, tempestividade, forma, legitimidade e interesse.

Legitimidade. Art. 511: podem recorrer MP, réu, procurador ou defensor. O parágrafo único impede recurso da parte sem interesse na reforma/modificação.

Interesse. Exige sucumbência/utilidade. Não basta ser parte: deve haver possibilidade de melhora jurídica com o provimento.

Forma. Art. 513 determina interposição por petição e disciplina entrega/certificação. Cada recurso possui prazos próprios nas normas específicas.

Preparo. No processo penal militar, a lógica não é de preparo recursal civil como requisito geral do réu; quando questão disser “preparo” como condição universal, desconfie e confira previsão específica.

Juízo de admissibilidade. Verifica pressupostos de conhecimento. Juízo de mérito examina se a decisão deve ser mantida, reformada ou anulada.

EXEMPLO Defesa que já obteve exatamente o resultado pretendido pode não ter interesse recursal sobre aquele ponto, ainda que seja parte legítima.

BIZU 95+ LEGITIMIDADE responde “quem”; INTERESSE responde “para quê”.

PEGADINHA Confundir legitimidade abstrata com interesse concreto.

Q02 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • STM • Analista Judiciário - Execução de Mandados • 2011 • Q90608 (item condensado)

O CPPM determina que, se o condenado fugir após apelar e não for capturado, sua apelação seja automaticamente declarada deserta, e que a apelação do MP seja sustada quando o réu estiver solto ou foragido.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

VOLUNTARIEDADE E ERRO

Desistência do MP e fungibilidade

Arts. 512 e 514 são duas linhas de lei seca que rendem item.

MP. O Ministério Público não pode desistir do recurso que haja interposto. A regra protege a objetividade institucional e impede retirada discricionária posterior do recurso já manejado.

Fungibilidade. Salvo má-fé, a parte não será prejudicada por interpor um recurso por outro. Se auditor ou Tribunal reconhecer impropriedade, manda processar segundo o rito do recurso cabível.

Limite. Fungibilidade não é autorização para ignorar prazo nem cabimento conscientemente. Má-fé afasta a proteção; a tempestividade costuma ser analisada de acordo com o recurso adequado e o caso concreto.

Dialeticidade. A impugnação deve permitir identificar o desacordo com a decisão, respeitando forma e razões conforme disciplina específica.

EXEMPLO Defesa denomina equivocadamente RESE como apelação, sem má-fé, mas a impugnação é tempestiva e identificável: o CPPM fornece base expressa para processamento no rito correto.

BIZU 95+ ERRO DE NOME pode ser salvo; MÁ-FÉ não.

PEGADINHA Afirmar que todo erro de recurso leva automaticamente ao não conhecimento.

Q03 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • PM-RO • 2022 • Q1972362 (alternativa correta condensada; já auditada no acervo do Dia 23)

Salvas as exceções legais expressamente previstas, os demais recursos em sentido estrito no CPPM não possuem efeito suspensivo.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

EFEITOS

Devolutivo, suspensivo e extensivo

Nem todo recurso suspende; o efeito depende de previsão legal.

Devolutivo. É o núcleo: transfere ao órgão competente o exame da matéria impugnada, dentro dos limites do recurso e das questões cognoscíveis.

Suspensivo. Impede, enquanto vigente, certos efeitos da decisão. No CPPM, não é atributo universal; regras específicas dizem quando o recurso tem efeito suspensivo.

Extensivo - art. 515. No concurso de agentes, decisão do recurso de um réu aproveita aos demais se fundada em motivos que não sejam exclusivamente pessoais.

Fundamento pessoal. Circunstância estritamente individual do recorrente não se estende ao corréu. **Fundamento objetivo comum,** como atipicidade do fato, pode irradiar efeitos favoráveis.

EXEMPLO Se um corréu obtém absolvição porque o fato é atípico, o fundamento pode aproveitar aos demais; se ganha redução por condição pessoal exclusiva, não.

BIZU 95+ EXTENSIVO = motivo COMUM. Motivo pessoal = não estende.

PEGADINHA Ler art. 515 como extensão “qualquer que seja o fundamento”.

Q04 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Recurso e revisão criminal são sinônimos: ambos prosseguem dentro da mesma relação processual e dependem de inexistência de trânsito em julgado.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MAPA DOS RECURSOS

RESE, apelação e embargos: conexão sem antecipar aulas específicas

Teoria geral serve para localizar o recurso correto antes de decorar hipóteses/prazos.

RESE. Art. 516 traz o rol de cabimento. O art. 518 fixa 3 dias para interposição, contados da intimação/publicação/leitura em audiência; o art. 519 prevê 5 dias para razões e igual prazo para o recorrido. Em regra não há efeito suspensivo, ressalvadas as exceções do parágrafo único do art. 516.

Apelação. Cabe de sentença definitiva de condenação ou absolvição e das definitivas/com força de definitiva não abrangidas pelo RESE. Art. 529: interposição em 5 dias; art. 531: 10 dias para razões de cada parte. A apelação da condenatória tem efeito suspensivo, com as ressalvas do art. 533.

Embargos. Arts. 538 a 542: nulidade, infringentes e declaração nas hipóteses do STM. Art. 540 fixa 5 dias para os embargos; declaração deve apontar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Acórdão unânime não admite infringentes/nulidade, ressalvados os declaratórios.

Competência. Auditor/Conselho realiza atos de processamento e tribunal competente faz reexame conforme recurso. A banca troca prazo, órgão julgador e efeito entre instrumentos.

Método. 1) qual decisão? 2) qual recurso a lei prevê? 3) quem recorre? 4) prazo? 5) efeito? 6) órgão competente?

EXEMPLO Uma decisão expressamente listada no art. 516 chama RESE; uma sentença definitiva de mérito tende a apelação. Não escolha pelo “grau de inconformismo”, mas pela lei.

BIZU 95+ DECISÃO -> CABIMENTO -> PRAZO -> EFEITO -> COMPETÊNCIA.

PEGADINHA Decorar prazo sem primeiro saber qual recurso é cabível.

Q05 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

O Ministério Público pode recorrer e, depois, desistir livremente do recurso se entender que a manutenção da decisão é mais adequada.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

BATERIA DE QUESTÕES

Treino CFO - bloco 1/2

Sem gabarito imediato. Marque sua resposta e só depois avance para a correção.

Q06 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Réu, procurador ou defensor podem interpor recurso, mas não será admitido recurso da parte sem interesse em reforma ou modificação da decisão.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q07 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Salvo má-fé, a interposição de um recurso por outro pode ser corrigida, processando-se a impugnação segundo o rito do recurso cabível.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q08 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A fungibilidade recursal protege inclusive a parte que age de má-fé para obter prazo mais favorável.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q09 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

O efeito suspensivo é inerente a todo recurso do CPPM, independentemente de previsão específica.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

BATERIA DE QUESTÕES

Treino CFO - bloco 2/2

Sem gabarito imediato. Marque sua resposta e só depois avance para a correção.

Q10 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Se a absolvição de um corrêu decorrer de fundamento objetivo comum, como inexistência do fato típico, a decisão pode beneficiar os demais corrêus.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q11 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Juízo de admissibilidade e juízo de mérito são a mesma etapa: ambos verificam exclusivamente se a parte tem razão sobre o conteúdo da decisão.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q12 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Para escolher entre RESE e apelação, o primeiro passo é identificar a natureza da decisão e confrontá-la com as hipóteses legais de cabimento, antes de decorar prazo ou efeito.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

CORREÇÃO**Gabarito comentado - questões 01 a 06**

Confira regra decisiva, fundamento e pegadinha.

QUESTÃO 01 - ERRADO

O art. 515 limita a extensão aos motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.

FUNDAMENTO CPPM, art. 515.

PEGADINHA A expressão “qualquer que seja o fundamento” elimina a exceção legal.

ORIGEM: CEBRASPE • STM • Analista Judiciário - Execução de Mandados • 2011 • Q90607 (item condensado)

QUESTÃO 02 - ERRADO

A assertiva mistura consequências que não correspondem à disciplina atual dos recursos no CPPM e foi julgada errada pela banca.

FUNDAMENTO CPPM - regras de apelação e processamento recursal.

PEGADINHA Importar institutos de deserção/sustação sem conferir o texto militar.

ORIGEM: CEBRASPE • STM • Analista Judiciário - Execução de Mandados • 2011 • Q90608 (item condensado)

QUESTÃO 03 - CERTO

A alternativa foi indicada como correta em questão que confrontava nulidades e recursos, refletindo a disciplina específica de efeitos do RESE.

FUNDAMENTO CPPM - disciplina do recurso em sentido estrito e seus efeitos.

PEGADINHA Generalizar efeito suspensivo a todo RESE.

ORIGEM: CEBRASPE • PM-RO • 2022 • Q1972362 (alternativa correta condensada; já auditada no acervo do Dia 23)

QUESTÃO 04 - ERRADO

Revisão criminal é ação autônoma de impugnação; recurso é instrumento dentro da relação processual.

FUNDAMENTO Teoria geral dos meios de impugnação.

PEGADINHA Chamar toda impugnação de recurso.

QUESTÃO 05 - ERRADO

O art. 512 veda expressamente ao MP desistir do recurso interposto.

FUNDAMENTO CPPM, art. 512.

PEGADINHA Aplicar voluntariedade como se não existisse regra especial do MP.

QUESTÃO 06 - CERTO

É a combinação do art. 511 com seu parágrafo único.

FUNDAMENTO CPPM, art. 511 e parágrafo único.

PEGADINHA Confundir legitimidade com interesse.

CORREÇÃO**Gabarito comentado - questões 07 a 12**

Confira regra decisiva, fundamento e pegadinha.

QUESTÃO 07 - CERTO

É a fungibilidade expressa do art. 514 e parágrafo único.

FUNDAMENTO CPPM, art. 514.

PEGADINHA Achar que nomenclatura errada sempre mata o recurso.

QUESTÃO 08 - ERRADO

O art. 514 ressalva expressamente a hipótese de má-fé.

FUNDAMENTO CPPM, art. 514.

PEGADINHA Apagar a ressalva legal.

QUESTÃO 09 - ERRADO

O efeito suspensivo depende da disciplina legal de cada recurso; não é regra universal.

FUNDAMENTO CPPM - regras específicas de recursos.

PEGADINHA Generalizar característica de alguns recursos.

QUESTÃO 10 - CERTO

Motivo não exclusivamente pessoal ativa a extensão do art. 515.

FUNDAMENTO CPPM, art. 515.

PEGADINHA Pensar que só quem assinou o recurso pode receber benefício.

QUESTÃO 11 - ERRADO

Admissibilidade examina pressupostos de conhecimento; mérito examina a pretensão recursal.

FUNDAMENTO Teoria geral dos recursos.

PEGADINHA Confundir “conhecer” com “dar provimento”.

QUESTÃO 12 - CERTO

Cabimento/adequação antecede os demais requisitos.

FUNDAMENTO CPPM, arts. 510, 516 e regras de apelação.

PEGADINHA Escolher recurso pelo resultado desejado, e não pela decisão impugnada.

REVISÃO FINAL

Fechamento 95+

Releia em 3 minutos antes de encerrar a aula.

- ✓ Art. 510: RESE e apelação como recursos das decisões do Conselho/auditor nas hipóteses legais.
- ✓ Art. 511: MP, réu, procurador ou defensor; sem interesse não há recurso admissível.
- ✓ Art. 512: MP não pode desistir do recurso interposto.
- ✓ Art. 513: interposição por petição; prazos específicos vêm nas regras de cada recurso.
- ✓ Art. 514: fungibilidade, salvo má-fé; processa-se pelo rito adequado.
- ✓ Art. 515: efeito extensivo somente para fundamento não exclusivamente pessoal.

CHECKLIST DE PROVA Para qualquer questão de recurso: DECISÃO -> CABIMENTO -> LEGITIMIDADE -> INTERESSE -> TEMPESTIVIDADE -> FORMA -> EFEITO -> COMPETÊNCIA. Se aparecer erro de recurso, cheque má-fé e art. 514.

BIZU 95+ FINAL Duas frases para decorar: “MP NÃO DESISTE” (art. 512) e “MOTIVO NÃO PESSOAL ESTENDE” (art. 515).

FONTES / RASTREABILIDADE

Base normativa, jurisprudencial e de questões

Consulta e conferência realizadas para esta aula. Questões reais foram condensadas/parafraseadas.

- Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei 1.002/1969), texto compilado, arts. 510 a 516 e capítulos de RESE/apelação - Portal Planalto, consulta em 05/09/2026.
- CEBRASPE • STM 2011 • Q90607 e Q90608.
- CEBRASPE • PM-RO 2022 • Q1972362, com gabarito já auditado no acervo fornecido (Dia 23).
- Teoria geral dos recursos aplicada ao processo penal militar: admissibilidade, mérito, voluntariedade, fungibilidade e efeitos.

RASTREABILIDADE Aula 23 do Dia 24. Total de 12 questões: 3 reais identificadas e 9 autorais/Treino Titã. Nenhuma questão autoral foi apresentada como oficial.